Vittime primarie

Introduzione al danno psichico nella negligence in Inghilterra e Galles. Pericolo personale, prevedibilità delle lesioni e limiti della regola sulle vittime primarie.

1. Partire dalla posizione di chi agisce

Un incidente può danneggiare una persona direttamente coinvolta, un familiare che vi assiste e qualcuno che ne viene a conoscenza più tardi. Le loro domande non seguono necessariamente le stesse regole. Per il danno psichico è centrale la distinzione tra **primary victims** (vittime primarie) e **secondary victims** (vittime secondarie). “Primaria” non significa che la sofferenza sia più grave o più meritevole di tutela.

Nel normale contesto di un incidente, la **vittima primaria** è personalmente coinvolta e si trova nell’ambito di un rischio prevedibile di lesioni fisiche. Non deve necessariamente subire una lesione corporea: può sfuggire a questa conseguenza ma sviluppare una patologia psichiatrica riconosciuta dalla medicina. [1, 2]

> **Domanda iniziale:** La negligenza del convenuto ha esposto questa persona a lesioni fisiche prevedibili nell’incidente? Non basta chiedersi se qualcosa di spaventoso sia accaduto nelle vicinanze.

2. Tre esempi inventati

A: Un conducente negligente urta l’auto di Hana. Lei non subisce lesioni corporee, ma sviluppa una patologia psichiatrica diagnosticata, causata dalla collisione. Se le lesioni fisiche erano ragionevolmente prevedibili, questo è il normale contesto della regola sulle vittime primarie.

B: Leo vede da un luogo protetto sua sorella ferita. Non era in pericolo né aveva ragionevoli motivi per crederlo. La sua eventuale domanda richiede le regole sulle vittime secondarie. La sola presenza non lo rende vittima primaria.

C: Un estraneo legge dell’incidente online e rimane turbato. Questa emozione, da sola, non è una patologia psichiatrica riconosciuta. Ricevere notizie di un incidente non conferisce la qualità di vittima primaria.

3. La negligence va comunque dimostrata

La classificazione non risolve ogni questione. Occorrono un dovere di diligenza verso chi agisce, la sua violazione, un danno giuridicamente riconosciuto e il nesso causale tra violazione e danno. Per una domanda relativa a una patologia psichiatrica non bastano paura, preoccupazione o turbamento ordinario. [1, 2]

Claimant: chi propone la domanda. **Defendant:** persona o ente convenuto. **Foreseeable:** ragionevolmente prevedibile. **Causation:** collegamento tra la violazione e la lesione lamentata.

Page v Smith

4. Page v Smith [1995] UKHL 7; [1996] AC 155

Fatti: Il signor Smith attraversò per negligenza la traiettoria dell'auto del signor Page, provocando una collisione. Page non subì lesioni corporee. Soffriva da tempo di una condizione descritta nella sentenza come encefalomielite mialgica (ME), sindrome da fatica cronica (CFS) o sindrome da fatica post-virale. Stava recuperando da un episodio recente e sperava di tornare a insegnare.

Page sosteneva che la collisione avesse causato una ricaduta cronica e permanente che gli impediva di lavorare. La controversia riguardava quindi una vulnerabilità preesistente. Le denominazioni sono quelle utilizzate nel processo: questo resoconto non classifica tutte le forme di ME/CFS come patologie psichiatriche. [1]

5. Qual era la questione di diritto?

Page era direttamente coinvolto nell'incidente e rientrava nell'ambito del rischio di lesioni fisiche prevedibili. Doveva inoltre dimostrare che fosse prevedibile proprio una **lesione psichica**? L'assenza di un'effettiva lesione corporea poteva escludere la tutela?

Esito: La House of Lords accolse il ricorso di Page con una maggioranza di tre a due. Per una vittima primaria in questo contesto, bastava la prevedibilità di lesioni fisiche; non occorreva provare separatamente quella del danno psichico. Non era necessario aver prima subito una lesione corporea. [1]

> **Formulazione precisa:** In questa categoria la prevedibilità di lesioni fisiche rende superflua una distinta verifica della prevedibilità del danno psichico. Non significa che ogni patologia sia prevedibile dal punto di vista medico, né che violazione e causalità siano automaticamente provate.

6. Vincere il punto di diritto non prova la causalità

La House of Lords annullò la decisione della Court of Appeal e ripristinò quella di primo grado, salvo causalità e spese. Rinviò alla Court of Appeal la questione causale. Page vinse quindi sul principio giuridico rilevante, ma la House of Lords non decise essa stessa definitivamente il nesso causale controverso. [1]

La sentenza fu pronunciata l'11 maggio 1995. [1996] AC 155 indica l'annata della raccolta giurisprudenziale, non una diversa decisione.

Applicare correttamente la regola

7. Tenere distinte tre domande

Esposizione: Chi agisce rientra nella categoria di vittima primaria prevista dalla regola? **Prevedibilità:** Era ragionevolmente prevedibile una lesione fisica? **Causalità:** La negligenza ha effettivamente causato la patologia o il suo aggravamento? Rispondere sì a una domanda non risolve automaticamente le altre.

8. Vulnerabilità e principio del thin skull

In generale, chi causa un danno deve accettare la vittima nelle condizioni in cui si trova. Una volta soddisfatti i requisiti della responsabilità, l'insolita vulnerabilità non esclude il risarcimento solo perché una persona più robusta avrebbe sofferto meno. È il **thin-skull** o **eggshell-skull principle**. Page ne mostra la rilevanza per una persona particolarmente vulnerabile. [1]

La vulnerabilità, però, non sostituisce il nesso causale. Se la patologia preesistente avrebbe prodotto la stessa perdita anche senza l'incidente, ciò è rilevante. Occorre individuare che cosa l'incidente abbia causato o aggravato: il convenuto non risponde automaticamente dell'intera storia clinica.

9. Presenza, lavoro o soccorso non sono sufficienti

In *White v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1999] 2 AC 455 furono respinte le domande di poliziotti che avevano prestato aiuto dopo la tragedia di Hillsborough. Essere lavoratori o soccorritori non dava automaticamente diritto al risarcimento. Nel normale percorso della vittima primaria rileva l'esposizione a pericolo fisico o la ragionevole convinzione di esserlo. Essere presenti o aiutare non basta. [2]

10. Non ogni timore di malattie future rientra in Page

Nei ricorsi riuniti riportati come *Rothwell* [2007] UKHL 39, la domanda del signor Grieves per danno psichico fu respinta. La sua patologia nasceva dal timore di una possibile futura malattia da amianto. La House of Lords distinse questa situazione dall'incidente effettivamente avvenuto in Page e rifiutò di estendere così la regola. [3]

> **Sequenza utile:** Individuare l'evento negligente → collocare chi agisce rispetto al pericolo → applicare la regola corretta sulla prevedibilità → provare il danno riconosciuto e la causalità. Non passare direttamente da "condotta negligente" a "risarcimento dovuto".

La distinzione primaria/secondaria non è una formula universale per ogni danno psichico. Questa guida riguarda gli incidenti ordinari; altri contesti possono richiedere un'analisi diversa.

Verifica la comprensione

1. La vittima primaria deve subire effettivamente una lesione fisica?
Risposta: No. Page non subì lesioni corporee. Il punto era se una lesione fisica fosse ragionevolmente prevedibile.

2. Page richiede una distinta prevedibilità del danno psichico?
Risposta: Non per una vittima primaria nel suo ambito applicativo, se la lesione fisica era prevedibile. Gli altri elementi della negligence restano necessari.

3. La House of Lords decise definitivamente la causalità?
Risposta: No. Accolse il ricorso sul principio giuridico e rinviò la questione causale alla Court of Appeal.

4. Esempio inventato: un passeggero sviluppa una patologia dopo una collisione negligente per una particolare vulnerabilità. È automaticamente una difesa?
Risposta: No. Può applicarsi il principio del thin skull. Restano da dimostrare dovere, violazione, danno e nesso causale.

5. Chi presta soccorso diventa vittima primaria solo perché aiuta?
Risposta: No. White mostra che aiuto o rapporto di lavoro non bastano. Vanno esaminati il pericolo personale o la ragionevole convinzione di esservi esposti.

6. Ogni ansia per un possibile danno futuro rientra in Page?
Risposta: No. La domanda respinta di Grieves in Rothwell illustra il limite relativo al timore di una malattia non ancora verificatasi.

La distinzione centrale

Vittima primaria: personalmente coinvolta nel pericolo rilevante. **Vittima secondaria:** la patologia nasce dall'esperienza del danno o pericolo altrui. Non applicare automaticamente alla seconda categoria la regola di Page sulla prevedibilità.

Fonti e approfondimenti

[1] *Page v Smith* [1995] UKHL 7; [1996] AC 155, soprattutto la motivazione di maggioranza di Lord Lloyd e il rinvio sulla causalità. Sentenza.

[2] *White v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1998] UKHL 45; [1999] 2 AC 455, anche noto come *Frost*. Si vedano le motivazioni di maggioranza di Lords Steyn e Hoffmann. Sentenza della House of Lords.

[3] *Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd*, riunito a *Grieves v F T Everard & Sons Ltd* [2007] UKHL 39; [2008] 1 AC 281, soprattutto Lord Hoffmann, parr. 31-33. Page e i suoi limiti.